



Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE
- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti -

DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: **Capitolo 7837/6 – E.F. 2025.** Affidamento incarico di direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici di alcuni locali dell'hangar "L" ospitante il Centro di Simulazione Operazioni Aeronavali della Guardia di Finanza di Pratica di Mare, mediante trattativa diretta. Decisione a contrarre e contestuale determina di affidamento – Aggiudicazione all'**Ing. Enrico Iovene** di Barano D'Ischia (NA).
CIG: B6E9DE9F63.

IL COMANDANTE

- PREMESSO** con appunto autorizzativo registrato con **RdA-GeMat n. RM096PPC2025586378** dell'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture – Drappello Gestione Patrimonio Immobiliare, è stata autorizzata l'attivazione della procedura amministrativa, a mezzo Trattativa Diretta sul Me.pa., con la Società in oggetto indicata;
- CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 450 della legge 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art.1, comma n.130 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, impone l'obbligo alle PP.AA. di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per procedere ad acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;
- VISTO** l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: (...) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione è il CCNL studi professionali;
- VISTO** l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in base al quale in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

ATTESO che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti per poter procedere ad un'acquisizione mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che per soddisfare l'esigenza, l'Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture – Drappello Gestione Patrimonio Immobiliare -, ha individuato, per la Trattativa diretta l'**Ing. Enrico Iovene**, Via Carbone, 37 - 80072 – Barano D'Ischia (NA) P.I. 07664421216, in quanto ditta specializzata nel settore e che ha recentemente dimostrato esperienza nel settore, nonché disponibilità di mezzi idonei al servizio in parola;

VISTA la Trattativa Diretta Me.pa. n. **5347942**;

VISTA l'autocertificazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, a firma dell'operatore economico individuato;

CONSIDERATA la **momentanea impossibilità** ad accedere al fascicolo virtuale dell'operatore economico "FVOE" per la verifica dei requisiti propedeutici all'affidamento dell'appalto;

PRESO ATTO delle richieste inviate tramite P.E.C., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e all'Agenzia delle Entrate di Napoli in data 27 maggio 2025, per il rilascio del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, del casellario giudiziario e del rilascio del certificato di regolarità fiscale, nei confronti dell'**Ing. Enrico Iovene**;

RITENUTO che la mancata esecuzione immediata può determinare un grave nocumento al regolare svolgimento delle operazioni di servizio dell'Ente;

CONSIDERATA la **possibilità di procedere alla revoca dell'aggiudicazione** nel caso in cui la verifica dei requisiti sopra menzionata non dia esito positivo;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;

CONSIDERATO **non è stato redatto il D.U.V.R.I.** in quanto trattasi di opere intellettuali;

VISTO l'articolo 9 del DL 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti;

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2005 n. 292;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

VISTO il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 253634 datato 31/08/2023;

VISTA la circolare nr. 255070 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti datata 09/09/2014;

CONSIDERATO che per l'applicazione dell'incentivo alle funzioni tecniche ex. art. 45 del D.Lgs. 36/2023, previsto dal quadro economico (C.1) della procedura *de quo*, si rimanda a quanto specificato nell'allegato I.10 del Codice;

CONSIDERATO che l'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e all'allegato I.10 del Codice ammonta a **€ 960,00** (novecentosessanta/00), ossia il 2% del totale dell'importo del servizio;

RITENUTO di aggiudicare il servizio all'**Ing. Enrico Iovene**, Via Carbone, 37 - 80072 – Barano D'Ischia (NA) P.I. 07664421216, che ha offerto uno sconto percentuale pari allo 0,00% da applicarsi sul prezzo proposto sulla Trattativa diretta di € 48.000,00 (I.v.a. non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/72);

VISTA la disponibilità finanziaria esistente sui capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario;

N O M I N A

- il **Magg. Gianmarco C. Di Lorenzo** quale **Responsabile Unico di progetto** di cui al D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'art.12, comma 1 lettera m) della determinazione n. 253634 datato 31/08/2023 del Comandante Generale;
- il **Cap. Daniela Russo** Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023 ed assistenti il Mar. De Blasio Francesco Pio e il Fin.sc. Orfeo Giuseppe, i quali provvederanno ad attuare quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 181/2014 e dal D.M. 7/03/2018 n.49.

La completa individuazione e formalizzazione delle ulteriori figure destinatarie dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e all'allegato I.10 del Codice, è demandata ad apposito atto amministrativo successivo.

D E T E R M I N A

- l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione contrattuale di quanto in argomento all'**Ing. Enrico Iovene**, Via Carbone, 37 - 80072 – Barano D'Ischia (NA) P.I. 07664421216, per il soddisfacimento dell'esigenza, per l'importo di **€ 48.000,00** (I.v.a. non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/72) oltre € 1.920,00 per il contributo integrativo di Cassa Previdenza, € 960,00 per gli incentivi alle funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 ed € 35,00 quale contributo Anac a carico dell'Amministrazione,

A U T O R I Z Z A

- il pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 riportando il CIG: **B6E9DE9F63**;
- l'imputazione della spesa per **€ 50.915,00**, comprensiva dell'incentivo alle funzioni tecniche ex. art. 45 del D.Lgs. 36/2023, del contributo integrativo di Cassa Previdenza e di € 35,00 quale contributo Anac, sul capitolo di spesa **7837/6** dell'esercizio finanziario 2025.

Si dà atto che questo provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 27 del D.Lgs 36/2023, all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente.

La presente autorizzazione, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

F/TO
IL COMANDANTE DEL CENTRO
(Gen. B. Maurizio Muscarà)